

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1342/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

บริษัท วังบัว จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 29, มาตรา 30

โทษปรับนิติบุคคลจะกักขังแทนเงินค่าปรับไม่ได้คงจัดการตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29 ได้แต่ประการเดียว

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง สอง ตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร
พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 40, 65, 67, 70, 72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91
และ ปรับ จำเลย เป็น รายวันตาม กฎหมาย

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ เป็น ว่า จำเลย ทั้ง สอง มี ความผิดตาม พระราช
บัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 40 วรรคหนึ่ง , 65 วรรคหนึ่ง , 67,
70, 72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง สอง ฐาน

ก่อสร้าง อาคาร เพื่อ พาณิชยกรรม โดย ไม่ได้รับ ใบอนุญาต ตาม มาตรา 21, 65
วรรคหนึ่ง , 70 ปรับ คน ละ 20,000 บาทและ ฐาน ฝ่าฝืน คำสั่ง ของ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ที่ ให้ ระวังการก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา 40 วรรคหนึ่ง , 67, 70 ให้ ปรับ
จำเลยทั้ง สอง คน ละ วัน ละ 1,000 บาท รวม 198 วัน เป็น เงิน คน ละ 198,000
บาทเรียง กระทบ ลงโทษ รวม ปรับ จำเลย ทั้ง สอง เป็น เงิน คน ละ 218,000 บาท
หาก จำเลย ทั้ง สอง ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
29, 30

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า จำเลย ทั้ง สอง กระทำ ความผิด ตาม ฟ้องแต่ ที่ ศาล
อุทธรณ์ พิพากษา ว่า หาก จำเลย ทั้ง สอง ไม่ชำระ ค่าปรับให้ จัดการ ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นั้น จำเลย ที่ 1เป็น นิติบุคคล จะ กักขัง แทน เงิน
ค่าปรับ ไม่ได้ คง จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ได้ แต่ ประการ
เดียว ศาลฎีกา จึง เห็นควรแก้ไข ให้ ถูกต้อง ชัดเจน

พิพากษาแก้ เป็น ว่า เฉพาะ จำเลย ที่ 1 หาก ไม่ชำระ ค่าปรับให้ จัดการ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 แต่ ประการ เดียว

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ